

Contrato de suministro de bienes muebles

Bucaramanga
____ / ____ / 2026

Suministro de equipos de control, instrumentación, neumática, protección y maniobra para tablero de automatización de planta, conforme a la cotización COT-0100 del 27 de agosto de 2026.

EL PROVEEDOR

Walter David Peñuela Sanabria

Persona natural comerciante — Electromandos del Oriente
C.C. 1.098.761.868
Calle 153F #22-19, Villa España II — Bucaramanga
317 802 1422 · electromandos1@hotmail.com

EL COMPRADOR

Grupo Agroindustrial GRASS S.A.S.

NIT 901.185.692-3
Representante legal: _____
C.C. _____
Barrancabermeja, Santander

Entre los suscritos, **WALTER DAVID PEÑUELA SANABRIA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.098.761.868, actuando en nombre propio como persona natural comerciante bajo la denominación comercial *Electromandos del Oriente*, quien para efectos del presente documento se denominará **EL PROVEEDOR**; y **GRUPO AGROINDUSTRIAL GRASS S.A.S.**, sociedad comercial identificada con NIT 901.185.692-3, representada legalmente por _____, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número _____, quien para efectos del presente documento se denominará **EL COMPRADOR**, hemos convenido celebrar el presente **contrato de suministro**, regido por los artículos 968 y siguientes del Código de Comercio y por las siguientes cláusulas:

Cláusulas

Primera — Objeto

EL PROVEEDOR se obliga a suministrar a EL COMPRADOR, y este a recibir y pagar, los bienes muebles descritos en la cotización **COT-0100 del 27 de agosto de 2026**, que consta de **67 referencias y 553 unidades** destinadas al tablero de control y automatización de planta, en las cantidades, marcas y especificaciones técnicas allí detalladas.

Segunda — Alcance y anexos

Forman parte integral e inseparable de este contrato: **(a)** la cotización COT-0100 con su anexo de detalle ítem por ítem; **(b)** la orden de compra emitida por EL COMPRADOR; **(c)** el pagaré y su carta de instrucciones suscritos conforme a la cláusula décima cuarta; y **(d)** las actas de entrega parcial y final. En caso de discrepancia entre los documentos, prevalece el presente contrato y, en materia de alcance técnico, la cotización COT-0100.

Tercera — Valor

El valor total del contrato asciende a la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS (\$ 38.961.101) MONEDA CORRIENTE**, discriminado así:

CONCEPTO	VALOR
Valor del suministro (base gravable)	\$ 32.740.421
IVA 19 %	\$ 6.220.680
Valor total del contrato	\$ 38.961.101

El valor incluye el flete hasta las instalaciones de EL COMPRADOR en Barrancabermeja, Santander. Los precios son firmes durante toda la ejecución y no admiten reajuste, salvo modificación del alcance acordada por escrito entre las partes.

Cuarta — Forma de pago

1. **Anticipo del 60 % — \$ 23.376.661**, pagadero dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de este contrato y a la emisión de la orden de compra. El aprovisionamiento y el plazo de entrega comienzan a contarse desde la fecha en que este anticipo sea efectivamente acreditado en la cuenta de EL PROVEEDOR.
2. **Saldo del 40 % — \$ 15.584.440**, pagadero dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del acta de entrega final, previa presentación de la factura electrónica correspondiente.

Los pagos se realizarán mediante transferencia o consignación a la cuenta que EL PROVEEDOR indique por escrito. El pago se entiende efectuado en la fecha de acreditación efectiva de los fondos.

Quinta — Facturación, impuestos y retenciones

EL PROVEEDOR expedirá **factura electrónica de venta con IVA del 19 % discriminado**, conforme a la Resolución DIAN 000165 de 2023, la cual se remitirá al correo de recepción de factura electrónica que EL COMPRADOR designe. EL COMPRADOR practicará las retenciones a que haya lugar según su calidad de agente retenedor y expedirá los certificados correspondientes dentro de los términos legales. Los valores retenidos se descuentan del pago y no constituyen incumplimiento.

Sexta — Plazo, lugar y forma de entrega

EL PROVEEDOR entregará la totalidad del suministro dentro de las **tres (3) semanas** siguientes a la acreditación del anticipo, en las instalaciones de EL COMPRADOR en Barrancabermeja, Santander. Se autorizan **entregas parciales**, que comenzarán con las referencias disponibles en inventario. Cada entrega se soportará con remisión firmada por quien reciba en nombre de EL COMPRADOR.

Séptima — Recibo, verificación y acta de entrega

EL COMPRADOR dispone de **cinco (5) días hábiles** contados desde cada entrega para verificar cantidades, referencias y estado aparente de los bienes, y formular por escrito las observaciones a que haya lugar. Vencido ese término sin observaciones, la entrega se entenderá recibida a satisfacción. Subsanadas las observaciones, o no habiéndolas, se suscribirá el **acta de entrega final**, documento que habilita el cobro del saldo.

Octava — Transferencia del riesgo y reserva de dominio

El riesgo sobre los bienes se traslada a EL COMPRADOR con la entrega material en el lugar convenido. No obstante, **EL PROVEEDOR se reserva el dominio de los bienes suministrados hasta el pago total del precio**, conforme al artículo 952 del Código de Comercio. Mientras subsista la reserva, EL COMPRADOR no podrá enajenar, gravar ni pignorar los bienes, y deberá conservarlos en condiciones adecuadas de custodia.

Novena — Garantía

EL PROVEEDOR otorga garantía por defectos de fabricación, contada desde la fecha de entrega, así: **doce (12) meses** en equipos electrónicos de control e instrumentación y **seis (6) meses** en accesorios neumáticos. La garantía comprende la reposición o reparación del bien defectuoso sin costo para EL COMPRADOR, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la reclamación escrita. Se excluyen de la garantía los daños originados en instalación indebida, conexión a tensiones o señales distintas de las especificadas, sobrecarga, manipulación por terceros no autorizados, uso en condiciones ambientales fuera de especificación, fuerza mayor y desgaste normal.

Décima — Obligaciones de EL PROVEEDOR

1. Suministrar los bienes nuevos, originales de fábrica y conforme a las marcas y referencias de la COT-0100; no se admiten sustituciones sin autorización escrita de EL COMPRADOR.
2. Cumplir el plazo de entrega y mantener informado a EL COMPRADOR del avance del despacho.
3. Expedir la factura electrónica con IVA discriminado y entregar las remisiones y actas.
4. Atender las reclamaciones de garantía en los términos de la cláusula novena.
5. Responder por el transporte y por los daños que sufran los bienes hasta la entrega material.
6. Entregar, cuando existan, los certificados de origen, fichas técnicas y manuales del fabricante.

Décima primera — Obligaciones de EL COMPRADOR

1. Pagar el precio en la forma y plazos pactados en la cláusula cuarta.

2. Emitir la orden de compra y suscribir el presente contrato, el pagaré y su carta de instrucciones.
3. Recibir los bienes en el lugar y horario convenidos y suscribir las remisiones y actas.
4. Formular las observaciones dentro del término de la cláusula séptima.
5. Practicar y certificar las retenciones legales.

Décima segunda — Incumplimiento de EL COMPRADOR

La mora en cualquiera de los pagos genera **intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida**, equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para la modalidad correspondiente, conforme al artículo 884 del Código de Comercio, liquidados por cada día de mora.

Transcurridos **treinta (30) días calendario** de mora, EL PROVEEDOR podrá, a su elección: **(a)** declarar de plazo vencido la totalidad de las obligaciones pendientes y exigir su pago inmediato; **(b)** suspender las entregas pendientes sin que ello constituya incumplimiento de su parte; **(c)** ejercer la reserva de dominio de la cláusula octava; y **(d)** diligenciar y hacer efectivo el pagaré conforme a la cláusula décima cuarta. Estas facultades son acumulables.

Décima tercera — Incumplimiento de EL PROVEEDOR

Si EL PROVEEDOR incurre en mora en la entrega por causa que le sea imputable, reconocerá a EL COMPRADOR, a título de cláusula penal moratoria (artículo 1592 del Código Civil), el **0,5 % del valor de la porción no entregada por cada día calendario de retraso**, hasta un tope del **10 %** de dicho valor. Esta suma podrá descontarse del saldo pendiente de pago.

Superados **quince (15) días calendario** de mora sobre el plazo pactado, EL COMPRADOR podrá terminar unilateralmente el contrato mediante comunicación escrita, evento en el cual EL PROVEEDOR **reintegrará el anticipo** en la proporción no ejecutada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, junto con la cláusula penal causada, y EL COMPRADOR devolverá los bienes que no desee conservar. La aceptación de entregas parciales por parte de EL COMPRADOR no implica renuncia a estas facultades.

Décima cuarta — Garantía de cumplimiento: pagaré

Para garantizar el pago del saldo y de cualquier suma que llegare a deber en virtud de este contrato, EL COMPRADOR suscribe a favor de EL PROVEEDOR un **pagaré con espacios en blanco**, acompañado de su respectiva **carta de instrucciones**, en los términos de los artículos 621, 622 y 709 y siguientes del Código de Comercio. El pagaré solo podrá diligenciarse cuando concurren las condiciones previstas en la carta de instrucciones y, una vez satisfechas íntegramente las obligaciones, EL PROVEEDOR lo devolverá o destruirá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, dejando constancia escrita a EL COMPRADOR.

Décima quinta — Fuerza mayor y caso fortuito

Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento derivado de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados, conforme al artículo 64 del Código Civil. La parte afectada informará por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al hecho. Los plazos se suspenderán mientras dure el evento. Si este supera sesenta (60) días calendario, cualquiera de las partes podrá terminar el contrato, liquidando lo efectivamente ejecutado y reintegrando los saldos no aplicados.

Décima sexta — Cesión y confidencialidad

Ninguna de las partes podrá ceder total o parcialmente este contrato sin autorización escrita de la otra. Las partes se obligan a mantener reserva sobre la información técnica, comercial y de precios intercambiada, obligación que subsiste por dos (2) años después de la terminación.

Décima séptima — Independencia de las partes

Este contrato no genera vínculo laboral, societario, de agencia ni de representación entre las partes ni con el personal de cada una. Cada parte asume la responsabilidad exclusiva por sus obligaciones laborales, de seguridad social y tributarias.

Décima octava — Mérito ejecutivo

Las partes acuerdan expresamente que este contrato, junto con las facturas, remisiones y actas de entrega que de él se deriven, **presta mérito ejecutivo** para el cobro de las obligaciones claras, expresas y exigibles que contiene, sin necesidad de requerimiento previo ni constitución en mora, a los cuales las partes renuncian, en los términos del artículo 422 del Código General del Proceso.

Décima novena — Ley aplicable y solución de controversias

Este contrato se rige por la ley colombiana. Las diferencias que surjan se intentarán resolver mediante **arreglo directo** dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación escrita de la controversia. Agotada esa etapa sin acuerdo, las partes acudirán a **conciliación extrajudicial en derecho** ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Fracasada la conciliación, las controversias se someterán a los **jueces competentes del circuito de Bucaramanga**, jurisdicción que las partes acuerdan de común acuerdo.

Vigésima — Notificaciones

Las comunicaciones se surtirán por escrito a las direcciones y correos electrónicos señalados en el encabezado, y se entenderán recibidas al día hábil siguiente de su envío. Todo cambio de datos de contacto deberá informarse por escrito.

Vigésima primera — Perfeccionamiento y acuerdo íntegro

Este contrato se perfecciona con la firma de las partes y recoge el acuerdo íntegro entre ellas, dejando sin efecto cualquier oferta, cotización o comunicación previa sobre el mismo objeto —en particular las cotizaciones COT-0086, COT-0092, COT-0096 y COT-0098—, salvo la COT-0100 en cuanto constituye el anexo técnico. Toda modificación deberá constar por escrito firmado por ambas partes.

Para constancia se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad de _____, a los _____ días del mes de _____ de 2026.

EL PROVEEDOR

Walter David Peñuela Sanabria
C.C. 1.098.761.868
Electromandos del Oriente

EL COMPRADOR

Grupo Agroindustrial GRASS S.A.S. — NIT 901.185.692-3
Nombre: _____
C.C. _____ · Representante legal